

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2614/2533

นางทองคำ สุนทรชาติ

โจทก์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

นางคมคาย เนียมละมุน กับพวก

ผู้คัดค้าน

นายปราโมทย์ บางยี่ขัน

จำเลย

นายมนตรี เหล็กกล้า ทนายผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า ผู้คัดค้านทั้ง 5 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 54)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนขายที่ดินโฉนดที่ 24981 เลขที่ดิน 5730
หน้าสำรวจ 3127 ตำบลบางยี่ขัน (บ้านปูน) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พร้อม
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นหนึ่งหลัง เลขที่ 9/5 ที่ปลูกในที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าว
ระหว่างนายปราโมทย์บางยี่ขันกับนางคมคายเนียมละมุน และระหว่างนางคมคาย
เนียมละมุนกับนายกมล ควรรับส่วนนางจุไรลักษณ์ควรรับส่วนนางวิมล เลี้ยงสอน
และนางสาวจันทนา เลี้ยงสอน ให้กลับสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้
ให้นางคมคาย เนียมละมุน ผู้รับโอน นายกมล ควรรับส่วนกับพวก ดังกล่าว ซึ่งเป็น
ผู้รับโอนช่วง ร่วมกันใช้เงิน 600,000 บาท(หกแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันร้องขอจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่กอง
ทรัพย์สินของนายปราโมทย์ บางยี่ขัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 51 แผ่นที่ 2 และแผ่น
ที่ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้โดยห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ที่ดินและบ้านพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้โดยห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ
ที่ดินและบ้านพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบ

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ